

1501071-98.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2187572/2020 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 12748209 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1550/20/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2187572 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAQUEL TEREZA DE MELO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501071-98.2020.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2187572/2020 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 12748209 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1550/20/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2187572 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAQUEL TEREZA DE MELO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

26/01/2022

Aos 26 de janeiro de 2022, às 16 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. José Augusto de Barros Faro, Promotor de Justiça; o Réu RAQUEL TEREZA DE MELO, acompanhada do Defensor, Dr. Anderson Rodrigues Elias; bem como as testemunhas arroladas Daniel Adriano Vieira (GCM), Vanessa Rocha Serafim (GCM), Claudete Tereza de Melo e Jonilsom Gonçalves Leite. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o

aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Art. 405, do CPP, por meio do Portal e-Saj do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com a acusada. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de RAQUEL TEREZA DE MELO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no dia 31 de julho de 2020, por volta das 17h28, na Rua Antônio Carlos da Silva, nº 165, Thomás Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, RAQUEL TEREZA DE MELO, qualificada nestes autos, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 26 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 4,15 gramas, e 5 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,03 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R\$168,25 em dinheiro. Segundo o apurado, na data dos fatos, a denunciada se dedicava ao tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo 7 porções de "crack". Na prática delitiva, RAQUEL fazia uso do imóvel em que residia, local onde guardava e mantinha mais entorpecente em depósito (19 porções de "crack" e 5 porções de cocaína), para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam informação de um popular dando conta de que RAQUEL estava vendendo drogas no Bairro Thomás Guedes, fazendo uso de sua residência para guardar entorpecentes, fornecendo suas características pessoais, descrevendo suas vestes e informando seu exato endereço (Rua Antônio Carlos da Silva, nº 165). De imediato, os Guardas se dirigiram para o local indicado e, ao ganharem a Rua Antônio Carlos da Silva, avistaram RAQUEL na via pública, e deliberaram pela abordagem. Em revista pessoal, os GCMs encontraram 7 porções de cocaína em poder da denunciada, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R\$ 38,25 em espécie, valor angariado com a venda de entorpecentes que RAQUEL promovia naquele local. Na ocasião, indagada, RAQUEL informou que residia naquele logradouro, no imóvel de nº 165, assim confirmando o teor da delação e motivando buscas da residência. Assim é que, dentro do imóvel, os Guardas lograram encontrar outras 19 porções de "crack" e 5 porções de cocaína, drogas que pertenciam à denunciada e estavam destinadas à venda, bem como a importância de R\$ 130,00 em dinheiro, proveniente do tráfico ilícito. Ato contínuo, RAQUEL foi conduzida à Delegacia de Polícia, lavrando -se o auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 5, convertida em prisão preventiva às fls. 34/6. Concedida liberdade provisória com aplicação de medida cautelar em sede de liminar do HC 2181631-42.2020.8.26.0000 às fls. 55/9, e confirmada por acórdão da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paul, conforme extrato às fls. 211/3. Auto de exibição e apreensão às fls. 9/10. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 11. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 83/6. Informação sobre o local dos fatos às fls. 74/6. Notificação às fls. 161. Defesa preliminar apresentada às fls. 170/4, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação e exclusivas. Certidão de óbito de José Carlos de Melo as fls. 181. Certidão de casamento da ré às fls. 183/4. Declaração do Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá às fls. 185. Conta de energia elétrica em nome de Miquilina Souza Pedroso às fls. 179. Declarações de antecedentes às fls. 181/2. Constam nos autos

as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome da Ré. A denúncia foi recebida em 13/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 192/3). A Ré não foi citada formalmente (fls. 219), sendo, portanto, citada pelo Juízo neste ato. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 100, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, independente do desfecho de mérito que se avizinha, haja vista que essa definição foi deixada pelo legislador ao alvedrio do Ministério Público, no momento processual próprio, já ultrapassado, além do que a interrogada permanece negando os fatos. Ainda, preliminarmente, reporto-me à deliberação de fls. 192 no que atine ao afastamento da alegação de irregularidade na atuação da guarda (aliás, qualquer do povo possui a prerrogativa de prender, em flagrante delito, aquele que se encontre cometendo um crime permanente, não se estranhando que agentes públicos assim o façam logo que comunicados disso, ainda que a instituição não seja naturalmente vocacionada a tal mister, pois, saúde e segurança públicas são valores a serem prestigiados, sempre) e, agora, analisando o quanto ali postergado, diante da impressão colhida no interrogatório, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não se identifica indícios de que seja a acusada incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico recente nessa linha, restando isolada nos autos a sua alegação sobre utilização de cocaína e crack durante a década passada, já que, a internação comprovada nos autos (fls. 185), e uma segunda, ocorreram no mesmo ano, 2008, conforme salientado pela Ré e pela informante Claudete, sua mãe, a qual também trouxe que a filha é trabalhadora e jamais fez uso de droga na sua presença. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração,

cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u.,

todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, dos relatos dos guardas municipais Vanessa e Daniel, depreende-se que no dia e hora referidos nos autos, os agentes receberam de um cidadão não identificado (preservado o anonimato na proteção da integridade e vida de pessoas de bem, vulneráveis diante da perseguição de traficantes nessas pequenas localidades), a notícia de que no Thomás Guedes, conhecido ponto desse comércio, uma mulher trajando blusa preta e shorts jeans curto, traficava a partir da Rua Antonio Carlos da Silva, 165. Então, dirigindo-se para averiguação, depararam-se com a Ré, revistada pela GCM Vanessa, a qual recolheu, então, alocadas no sutiã, 7 porções de crack, além de um celular e R\$38,25. Estendidas as diligências para o imóvel apontado, segundo os GCMS rotineiramente utilizado como depósito de drogas, antes e após essa diligência, e que estranhamente a averiguada disse, num primeiro instante, tratar-se da sua residência, ali os depoentes recolheram outras 19 porções de crack e 5 porções de cocaína, além de R\$130,00. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva encontra-se atestada no laudo de fls. 83/6, como sendo 1,91 gramas líquidos de cocaína e 3,56 gramas líquidos de crack. É certo que a interrogada, tal qual perante os guardas e em solo investigativo, fls. 14, negou a posse das drogas, afora o crack que trazia consigo, segundo alega, para uso próprio, todavia, a sua evasiva restou isolada nos autos, pois, os agentes públicos elucidaram com êxito o teor da denúncia anônima recebida, surpreendendo a traficante indicada pelas vestes com sete porções do danoso crack e, nas proximidades, no interior da propriedade de numeral 165, ainda que para lá fossem se dirigir de toda forma porque já conhecem o contexto de utilização daquele imóvel (consigno que abastecendo o sistema de pesquisas do banco de sentenças no site do Egrégio Tribunal Bandeirante, proferidas por este magistrado com o termo "Antônio Carlos da Silva", identifico vários julgados fazendo menção à traficância a partir dessa rua, e aqui cito: processo 1500109-13.2020.8.26.0624; processo 1501880-25.2019.8.26.0571; processo 1501682-85.2019.8.26.0571, esse citando expressamente o numeral 165, ocorrência de novembro de 2019; processo 1501411-76.2019.8.26.0571; processo 1500543-98.2019.8.26.0571; processo 1500868-10.2018.8.26.0571 e 1500057-

16.2019.8.26.0571), mas também, na esteira da indicação do denunciante anônimo, encontraram outras 19 porções da mesma droga e 5 unidades de cocaína, tudo incompatível com alegada custódia para uso próprio, mormente quando, em concomitância, trazidos R\$38,25 na via pública e, depois encontrados mais R\$130,00, por abordada que não aparentava se encontrar sob efeito da nefasta substância, salientaram os depoentes. Ademais, nada há nos autos a sugerir que agentes da lei, os quais sequer conheciam a abordada, tenham se mancomunado com vistas a prejudicar a inocente, inventando a história sobre a denúncia anônima que a identificava pelas vestes. Não bastasse, reforçando o descrédito de sua versão, a interrogada caiu em contradição em relação ao quanto declarara em solo policial, na oportunidade dizendo que estava ao lado de uma tal "nega", responsável pelo prédio de numeral "165" quando da chegada dos guardas e hoje afirmando que comprara do "nego" e estava sozinha no momento crucial, confusão da qual tentou se esquivar incidindo em mais descrédito. Enfim, preenchido o múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao menos sob as modalidades trazer consigo e guardar entorpecentes destinados à venda e para as quais não se exige seja o agente apanhado em ato de efetivo comércio, bem se sabe. Outrossim, quanto ao fato de ser eventualmente usuária, do que não se tem prova para a época da diligência, já se disse, pois, além da sua mãe jamais tê-la presenciado utilizando drogas, o outro informante, seu companheiro praticamente desde a ocorrência, disse que a amásia está livre disso, não exclui a traficância, senão potencializa a atividade, pelo facilitado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Numérário e celular em contexto dessa natureza, naturalmente vinculados ao tráfico, devem ter as suas perdas decretadas. Comprovadas autoria e materialidade, passo, então, à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. 1) Crime do art. 33 da Lei de Drogas: Na primeira fase, haja vista a absoluta ausência de apontamentos anteriores e posteriores, nem mesmo para a época da infância, bem como a pouca expressividade da apreensão, estabeleço a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela elevo elevo em 1/6 a reprimenda, atingindo 5 anos e 10 meses de reclusão. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, para além de não expressiva a quantidade da danosa cocaína apreendida, embora parte dela sob a forma de crack (31 porções ao todo), a agente não ostenta nenhuma outra anotação criminal e sequer era conhecida dos agentes públicos, circunstâncias que estão a demandar a aplicação do redutor no patamar máximo, de 2/3, restando a pena definitivamente estabelecida a reprimenda em 01 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do

CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade cominadas à sentenciada, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a diretriz do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR RAQUEL TEREZA DE MELO, por incurso no artigo 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Não há que se falar em aplicação do art. 387, §2º do CPP, tendo em vista que o regime inicial é o menos gravoso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Recurso em liberdade, tendo em vista não só a v. Decisão nos autos do habeas corpus informada às fls. 130/1 e respectivo extrato às fls. 211/3, quanto o regime inicial estabelecido. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da Ré no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que a Ré manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso. Pela defesa foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA